P U T U S A N
Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap	: Hari Vijai Kumar als Muksin
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/29 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Kawat III Lingk 21 Kel Tj Mulia Hilir Kec Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa Hari Vijai Kumar als Muksin ditahan dalam tahanan Rumah TAhanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, S.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani HSB, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., dan Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., Yustika Butar-Butar, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma, Komplek Persatuan No. 4 Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor: 986/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 3 Agustus 2023 2023;

Terdakwa II:

Nama lengkap	: Erna Apriyani Als Dedek
Tempat lahir	: Tanjung Mulia
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun/1 April 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Kawat II Gg Ridho Lingk 21 Kel Tj Mulia Hilir Kec Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Erna Apriyani als Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak, SH., MH., Irvan J.M. Simatupang., SH., MH., Buha P. Siburian., SH dan Lasma Sinambela., SH., masing-masing Advokat pada OBH Yeyasa 56 yang beralamat di Jln. Pembangunan No. 56 Medan Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khsusus tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HARI VIJAI KUMAR Als MUKSIN dan Terdakwa II ERNA APRIYANI Als DEDEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HARI VIJAI KUMAR Als MUKSIN dan Terdakwa II ERNA APRIYANI Als DEDEK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan masing-masing melalui Tim Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa dan Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I HARI VIJAI KUMAR Als MUKSIN dan Terdakwa II ERNA APRIYAI Als DEDEK pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Kawat II Gg.Ridho Link.21 Kel. Tj Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl.Kawat II Gg.Ridho Link.21 Kel.Tj Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Ali Sahman Siregar, saksi Marihot Siahaan dan saksi M.Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu. Selanjutnyad ilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti dari kantong celana berupa uang sebesar Rp.10.000,- dan ditemukan barang bukti dibawah tempat tidur terdakwa II berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut benar miliknya dimana Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Datuk (Dpo) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa I dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2041/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **BENAR mengandung**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa iaTerdakwa I HARI VIJAI KUMAR Als MUKSIN dan Terdakwa II ERNA APRIYAI Als DEDEK pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada sekira pukul 17.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Kawat II Gg.Ridho Link.21 Kel.Tj Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakann Narkotika golongan I*"**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl.Kawat II Gg.Ridho Link.21 Kel.Tj Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Ali Sahman Siregar, saksi Marihot Siahaan dan saksi M.Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti dari kantong celana berupa uang sebesar Rp.10.000,- dan ditemukan barang bukti dibawah tempat tidur terdakwa II berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut benar miliknya dimana Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Datuk (Dpo) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa I dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2041/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 5 (lima) bungkus plastic kli berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya masing-masing mengatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Sahman Siregar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa II di Jin Kawat 11 Gg. Ridho Lingk. 21 Kei. Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota;
   - Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan adalah Brigadir M. Syahri sitopu dari Satuan Narkoba Polres Belawan;
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu yang dibuang Terdakwa Hari Vijai Kumar als Muksin dari genggaman tangannya ke atas tanah, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa Hari Vijai Kumar als Muksin berupa uang sejumlah Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Erna Apriyani als Dedek berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa Erna Apriyani als Dedek di Jalan Kawat 11 Gg. Ridho Lingk. 21 Kel. Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi lainya bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ke tempat yang di maksud;
- Bahwa setelah sampai Saksi dan rekan lainya melihat Terdakwa I masuk ke dalam rumah Terdakwa II kemudian membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah, lalu Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di ruang tamu rumah seraya mengambil 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa Shabu adalah miliknya dan didapat dari Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polisi guna menjalani proses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Erna Apriani als Dedek;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa I sedang berada di depan rumah Terdakwa II tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah Plastik klip berisi Shabu dari genggaman tangan Terdakwa I ke atas tanah, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I serta Terdakwa II yang berada di dalam rumah seraya mengambil 1 (Satu) buah kotak kosmetlk berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah Plastik klip berisi Shabu yang Terdakwa I buang tadi, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disita dari kantong celana yang Terdakwa I kenakan berupa uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa II berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.00 (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Barang Bukti kekantor Polisi guna diproses;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwama merah muda berisi 5 (lima) buah Plastik klip berisi Shabu, uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah Saksi, sedangkan 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari Terdakwa II . awalnya mendapatkan 6 (enam) buah Plastik klip berisi Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal ketika Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, yang mana untuk dijual, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, dan ia masukan masukan ke dalam dompet berwarna coklat , lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) sebagai upam sehingga tersisa 5 (Lima) buah plastik klip berisi Shabu yang disita petugas kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang hasil penjualan Shabu selalu Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, dan setiap berhasil menjual I (Satu) buah plastik klip berisi Shabu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Erna Apriani als Dedek, sedangkan Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa I setiap berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu, dan ketika Shabu sudah habis terjual Erna Apriani Als Dedek menyerahkan kembali uang hasil penjualan Shabu kepada Terdakwa I untuk di setor dari seseorang Bernama Datuk, yang mana setiap setor Terdakwa II mendapatkan upah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Datuk;
- Bahwa Terdakwa I menjualkan Shabu dari Terdakwa II sejak 1 (Satu) bulan yang lalu

Terdakwa II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj-Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II tiba — tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah, lalu diikuti beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II serta Terdakwa I mengambil I (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disita dari kantong celana yang Terdakwa I kenakan berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa I berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti ke kantor Polisi guna diproses;
- Bahwa adapun Pemilik barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Shabu, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I sedangkan 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II yang menyerahkan 5 (lima) buah Plastik klip berisi Shabu tersebut;
- Bahwa caranya berawal ketika Terdakwa II berada di rumah tiba - tiba DATUK datang ke rumah Terdakwa II dan menitipkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah DATUK pergi 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa I datang yang mana Terdakwa II menyerahkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepadanya untuk dijual, kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, yang mana Terdakwa II masukan ke dalam dompet berwarna coklat dan saya simpan di bawah tempat tidur Terdakwa II sehingga tersisa 5 (Lima) buah plastik klip berisi Shabu yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II, Uang hasil penjualan Shabu selalu diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, dan setiap berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu . Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II setiap berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu, dan ketika Shabu sudah habis terjual Terdakwa II menyerahkan kembali uang hasil penjualan Shabu kepada Terdakwa I untuk di setor kepada DATUK, yang mana setiap setor Terdakwa II mendapatkan upah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Datuk;
- Bahwa Terdakwa I menjualkan Shabu milik DATUK sejak 1 (Satu) bulan yang lalu, dan dapat sayajelaskan sebelum Terdakwa I menjualkan Shabu milik DATUK, Terdakwa II terkadang menjualkan Shabu milik DATUK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa

- Berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2041/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol debora m. Hutagaol, S.Si., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd., bahwa barang bukti yang dianalisis 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II tiba — tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tanganya ke atas tanah, lalu diikuti beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II serta Terdakwa I mengambil I (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disita dari kantong celana yang Terdakwa I kenakan berupa uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa I berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.00 (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa II dan Terdakwa I beserta Barang Bukti kekantor Polisi guna diproses;
- Bahwa adapun Pemilik barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I sedangkan 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa II yang menyerahkan 5 (lima) buah Plastik klip berisi Shabu tersebut;
- Bahwa caranya berawal ketika Terdakwa II berada di rumah tiba - tiba DATUK datang ke rumah Terdakwa II dan menitipkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah DATUK pergi 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa I datang yang mana Terdakwa II menyerahkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepadanya untuk dijual, kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp .50.000 diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, yang mana Terdakwa II masukan ke dalam dompet berwarna coklat dan Terdakwa II simpan di bawah tempat tidur Terdakwa II sehingga tersisa 5 (Lima) buah plastik klip berisi Shabu yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II, Uang hasil penjualan Shabu selalu diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, setiap berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II setiap berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu, dan ketika Shabu sudah habis terjual Terdakwa II menyerahkan kembali uang hasil penjualan Shabu kepada Terdakwa I untuk di setor kepada DATUK, yang mana setiap setor Terdakwa II mendapatkan upah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari Datuk;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2041/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebaagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus in concreto menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus melingkupi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Sahman Siregar dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, dimana pada saat itu Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II tiba — tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tanganya ke atas tanah, lalu diikuti beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II serta Terdakwa I mengambil I (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disita dari kantong celana yang Terdakwa I kenakan berupa uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa I berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan terhadap Kristal Putih yang disebut dengan istilah Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpukan terkait fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Terdakwa II yang bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa II sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II tiba — tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tanganya ke atas tanah, lalu diikuti beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II serta Terdakwa I mengambil I (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan disita dari kantong celana yang Terdakwa I kenakan berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa I berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Syahri Sitopu berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa Erna Apriyani als Dedek Jalan Kawat 11 Gg. Ridho Lingk. 21 Kel. Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi lainya bersepakat untuk melakukan penangkapan dan menuju ke tempat yang di maksud setelah sampai Saksi dan rekan lainya melihat Terdakwa I masuk ke dalam rumah Terdakwa II kemudian membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tanganya ke atas tanah, lalu Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di ruang tamu rumah seraya mengambil 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dan Pemilik barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu, uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I sedangkan 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam perbuatannya tidak ditemukan fakta-fakta terkait perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan pada hari Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Terdakwa II yang bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa buang dari genggaman tangannya ke atas tanah, kemudian ditemukan dari kantong celana yang Hari Vijai Kumar als Muksin kenakan berupa uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Erna Apriyani als Dedek berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekedar memberikan pertimbangannya terkait keterangan para Terdakwa yang mengatakan bahwa sabu tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa I berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II, dan ia masukan masukan ke dalam dompet berwarna coklat, lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai upah sehingga tersisa 5 (Lima) buah plastik klip berisi Shabu yang disita petugas Kepolisian, menurut hemat Majelis terkait fakta a quo hanya didasarkan pada keterangan para Terdakwa dan tidak diukung oleh alat bukti lain sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa secara substantif keterangan para Terdakwa hanya menjelaskan peristiwa yang telah dilakukan para Terdakwa, sedangkan Penyidikan dilakukan terhadap fakta ditemukannya sejumlah kristal berwarna putih yang oleh saksi-saksi dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tidak terdapat alat bukti lain selain keterangan para Terdakwa dalam kaitannya dengan materi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam casus in concreto dan dengan tidak terbuktinya unsur ini maka terhadap sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk Subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam casus in concreto menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus melingkupi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah cukup dipertimbangkan pada bagian Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair a quo, maka sub unsur Tanpa hak dalam unsur melawan hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini dinyatakan telah terbukti pula menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana dapat disimpukan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa II di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II dan secara tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa I disita uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), lalu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa I berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memiliki dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur memiliki tersebur di atas, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa caranya berawal ketika Terdakwa II berada di rumah tiba - tiba Datuk datang ke rumah Terdakwa II dan menitipkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah Datuk pergi 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa I datang yang mana Terdakwa II menyerahkan 6 (enam) buah plastik klip berisi Shabu kepadanya untuk dijual, kemudian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa II, Terdakwa I berhasil menjual 1 (Satu) buah plastik klip berisi Shabu kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp .50.000 diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, yang mana Terdakwa II masukan ke dalam dompet berwarna coklat dan Terdakwa II simpan di bawah tempat tidur Terdakwa II sehingga tersisa 5 (Lima) buah plastik klip berisi Shabu yang disita petugas kepolisian pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara feitelijke para Terdakwa sama-sama cukup mengetahui keberadaan kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo ada pada diri Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur pemufakatan jahat memiliki dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa II di JIn Kawat II Gg. Ridho Lingk 21 Kel. Tj- Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan telah terbukti memiliki 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram telah dilakukukan Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 2041/NNF/ 2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap unsur pemufakatan jahat terhadap unsur tersebut di atas, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa pemufakatan yang terjadi antara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah ditujukan terhadap kepemilikan kristal berwarna putih yang oleh Saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ditangkap sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II dan secara tiba-tiba Terdakwa I masuk ke dalam rumah seraya membuang 1 (Satu) buah kotak kosmetik berwarna merah muda berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi Shabu dari genggaman tangannya ke atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka keberadaan para Terdakwa mempunyai keterkaitan dengan keberadaan kristal berwarna putih yang oleh Saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur pemufakatan jahat terhadap kepemillikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait ketentuan yang mengatur tentang barang bukti Narkotika dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti 1 buah dompet warna merah yang didalamnya 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ujungnya diruncingkan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan dan merupakan milik Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II Erna Apriyani Alias Dedek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dipandang telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Hari Vijai Kumar Als Muksin Dan Terdakwa II Erna Apriyani Als Dedek tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Hari Vijai Kumar Als Muksin dan Terdakwa II Erna Apriyani Als Dedek tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kosmetik merah muda berisi 5 (lima) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

Serta:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan
- Uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah)

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II Erna Apriyani Als Dedek.

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan Sriyadi, Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)